

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת דן אילוז

פ/25/6300

הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון – הסרת מגבלות והרחבת אפשרות יבוא כלי רכב), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 2 בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו–2016¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 –
- (1) בהגדרה "יבואן זעיר", המילים "בהתאם להסכם עם אדם במדינת חוץ" – יימחקו ;
- (2) אחרי ההגדרה "מנהל מקצועי של מוסד" יבוא :
- "מסמכי העדפה" – כהגדרתם בפקודת המכס²; "
2. תיקון סעיף 32 בסעיף 32(7) לחוק העיקרי, במקום פסקת משנה (ב) יבוא :
- "(ב) מספר הקילומטרים של כלל נסיעות הרכב אינו עולה על 150 או שטרם חלפו 36 חודשים ממועד ייצורו של הרכב עד מועד רישומו בישראל."
3. ביטול סעיף 34 בסעיף 34 לחוק העיקרי – בטל.
4. תיקון סעיף 41 בסעיף 41(א) לחוק העיקרי, בסופו יבוא :
- "(7) הוא המציא כתב התחייבות מאת יצרן הרכב, למסור לו הצהרת ספק בדבר מקור הטובין כפי שנדרש לצורך הנפקת מסמכי העדפה."
5. תיקון סעיף 44 בסעיף 44 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), פסקה (2) – תימחק ;
- (2) סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) – בטלים.
6. תיקון סעיף 49 בסעיף 49 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 970.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.

"(ד) הפר יבואן ישיר או עקיף את הוראות סעיף קטן (א) או (ב), יהיה זכאי הצרכן, בשל אותה הפרה, לפיצוי מהיבואן בסכום של 100,000 שקלים חדשים בלא הוכחת נזק."

ביטול סעיף 254 7. סעיף 254 לחוק העיקרי – בטל.

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו–2016 (להלן – החוק), נחקק לפני כתשע שנים מתוך כוונה להגביר את התחרותיות בענף הרכב, לשפר את ההגנה על הצרכנים ולהסדיר את השוק. עם זאת, כפי שעלה בדוח מבקר המדינה לשנת 2022, החוק נכשל בהשגת מטרותיו המרכזיות ובפועל המשיך להותיר את השוק במצב ריכוזי עם חסמים תחרותיים משמעותיים. על כן, בהצעת חוק זו מוצע לערוך תיקונים בחוק כדי להגביר את התחרותיות ואת הגמישות בענף, בהתאם למטרותיו המקוריות של החוק. לפיכך, מוצע להרחיב את סוג כלי הרכב שרשאי לייבא יבואן זעיר. זאת, באמצעות מתן אפשרות לייבא כלי רכב אשר מצבם התחזוקתי, הנקבע בהתאם למספר השנים שעברו ממועד ייצור הרכב או המרחק שהרכב נסע, מאפשר לבצע בהם שימוש נוסף באופן בטוח. כן מוצע לבטל הגבלות לעניין תשלום בעד כלי רכב המיובא לשימוש שאינו אישי, כך שהלקוח יהיה רשאי להיות הגורם שמשלם את התמורה בעדו. בנוסף, מוצע לבטל את ההגבלה על כמות כלי הרכב שרשאי לייבא יבואן זעיר. כמו כן, מוצע להוסיף לחוק הוראה שלפיה אם יבואן, ישיר או עקיף, לא ייתן אחריות לכלי רכב בהתאם לתנאי סעיף 49 לחוק, הצרכן יהיה זכאי לפיצוי בסכום של 100,000 שקלים חדשים בלא הוכחת נזק.

נכון להיום, קיימת הוראת שעה שנכנסה לתוקף ביום כ"ה באב התשפ"ה (19 באוגוסט 2025), אשר עוסקת בנושאים האמורים. בהוראת השעה נקבעו הוראות לעניין סוגי כלי הרכב וכמות כלי הרכב שרשאי לייבא יבואן זעיר. כמו כן, נקבע כי יבואן זעיר יהיה רשאי לייבא כלי רכב מסוג אופנוע ומכונה ניידת. בנוסף, נקבע כי הוראות מסוימות, הפוטרות באופן זמני את היבואנים הישירים מחובותיהם לפי החוק לספק שירותי רכב לכל כלי רכב מתוצר המיובא על ידם, יחולו רק לגבי רכב מסוג מכונה ניידת. לאור התיקונים המוצעים – מוצע לבטל את הוראת השעה.

לסיכום, הצעת החוק מבקשת להסיר חסמים רגולטוריים מיותרים ולהוזיל את עלויות הבעלות על כלי רכב פרטיים, על ידי עידוד תחרות ופתיחה ליבוא של יותר כלי רכב משומשים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' בכסלו התשפ"ו (24.11.2025)